

1506877-76.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... pedaços de papel, com anotações do tráfico, decreto o perdimento e a destruição destes.

Declaro a perda do valor apreendido em poder dele, em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei 11.343/06.

Com relação ao aparelho celular, caso decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da Sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506877-76.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506877-76.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

RODRIGO BARRETO LINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

VISTOS.

Uma vez cumprido o acordo de não persecução penal, cuja proposta foi regularmente aceita por ocasião da audiência de homologação, ANULO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (páginas 184/186), bem como JULGO EXTINTA a punibilidade de RODRIGO BARRETO LINO, pela integral satisfação da condição imposta, conforme o disposto no artigo 28-A, § 12º e § 13º do CPP.

Proceda a z. serventia com anotação no Histórico de Partes do sentenciado o evento "Cód. 20 - Acordo de não persecução penal cumprido".

Oficie-se ao IIRGD - Instituto de Identificação Criminal Ricardo Gumbleton Daunt (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), comunicando a homologação do acordo de não persecução penal, visando o devido abastecimento dos registros criminais que venham impedir a obtenção de benefício idêntico, em prazo vedado pela lei (art. 28-A, § 2º, III, Código de Processo Penal).

Com relação aos entorpecentes apreendidos, observar a determinação de item II, parte final, da decisão de pag. 108.

Com relação aos dois pedaços de papel, com anotações do tráfico, decreto o perdimento e a destruição destes.

Declaro a perda do valor apreendido em poder dele, em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei 11.343/06.

Com relação ao aparelho celular, caso decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da Sentença proferida e considerada a sua depreciação, por se tratar de bem particularmente suscetível à desvalorização de intensidade ímpar, em razão das rápidas inovações tecnológicas que beneficiam o setor de smartphones, deixo de determinar a realização de leilão, decretando desde logo o seu perdimento e autorizando a sua destruição. Oficie-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

MARCOS VIEIRA DE MORAIS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA